达坂城区中亚乳业（新疆）有限公司房屋拆除项目“7·3”一般物体打击事故调查报告

2025年7月3日10时50许，达坂城区中亚乳业（新疆）有限公司在房屋拆除过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。直接经济损失预计115万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，达坂城区人民政府组织纪委监委、公安分局、市场监督管理局、建设局、应急管理局（区矿山安全监督管理局）、人社局、区总工会派员成立达坂城区中亚乳业（新疆）有限公司“7·3”一般物体打击事故调查组，邀请了区人民检察院派员参加，并聘请行业技术专家同期参与，对该起事故进行组织调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、询问谈话、检测鉴定、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范和整改措施建议。

经事故调查组全面调查和综合分析认定，达坂城区中亚乳业（新疆）有限公司房屋拆除项目“7·3”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故单位（发包方）：中亚乳业（新疆）有限公司，单位类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2023年12月12日，住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区农业产业孵化园12号3-2，负责人：周为岸，经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；生鲜乳收购；乳制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

项目承揽人（承包方）：马某某，男，56岁，身份证号：650121196810153777。无任何工商注册的经营主体，无建筑施工企业资质，无安全生产许可证，无建设工程领域相关执业资格。平时主要承接一些零散的、小型的土建、拆除等临时工程。

其他相关人员：杨某某：中亚乳业（新疆）有限公司生产经理。受公司负责人王某某指派，全权负责此次厂房拆除事宜的联络和安排。是此次违法发包行为的直接经办人。

林某某、艾某：临时雇佣人员。由马某某临时招募工人，无固定劳动关系，无社会保险，未接受过系统的安全培训，无高处作业、电焊切割等特种作业操作证。

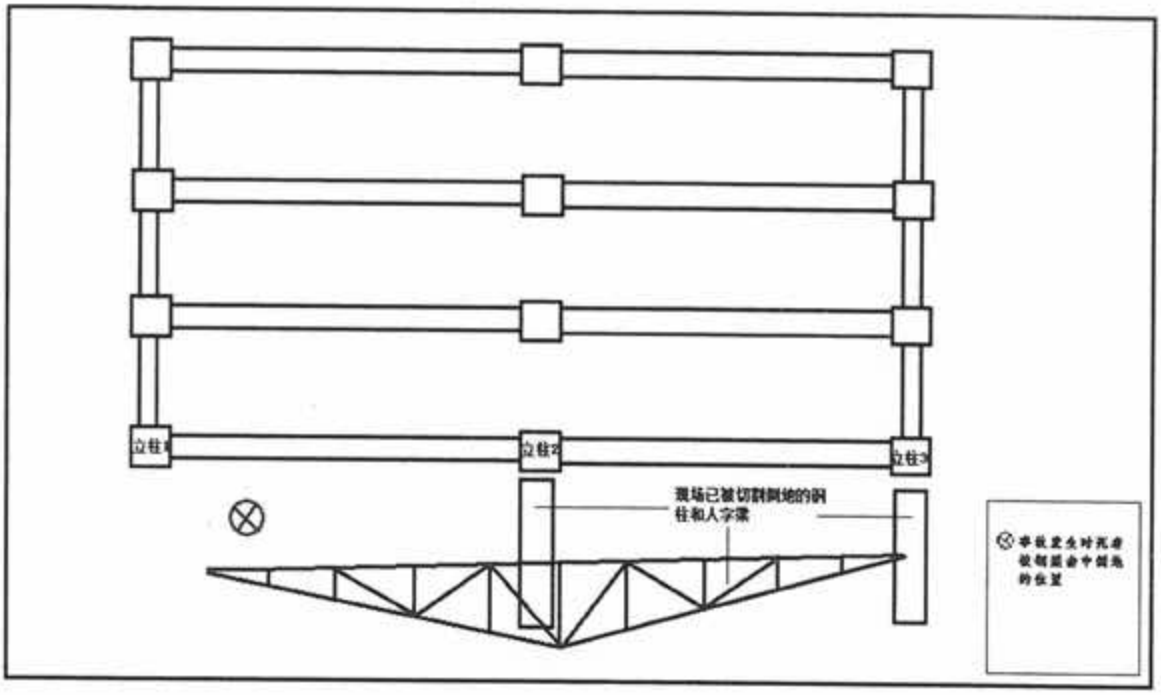
（二）项目合同及安全协议签订情况

项目概况：中亚乳业（新疆）有限公司为进一步规划利用厂区土地，决定对院内一长期闲置的废弃单层钢结构厂房（锅炉房）进行拆除，主体为钢架结构，彩钢板屋面，面积约100平方米。

项目发包过程：中亚乳业（新疆）有限公司生产经理杨某某通过朋友介绍联系到马某某。双方先通过口头约定，以“包工包料”方式，将拆除工程以2.6万元总价发包给马某某。中亚乳业（新疆）有限公司拟订完工程合同，但并未与马某某完成签订。双方未约定安全生产管理职责，也未约定任何具体的安全技术措施和要求，中亚乳业未对马某某的资质和能力进行任何审查。

（三）事故现场勘验情况

事故现场为一个开阔场地内的独立厂房。厂房部分钢结构已被切割并放倒，地面散落着切割下来的钢构件和工具。事故中心现场可见一钢架梁（长约4米，重约0.8吨）倾覆在地，梁下地面有大量血迹和一顶破裂的安全帽。现场未设置任何安全警戒线、警示标志，无专人监护。



“7·3”一般物体打击事故现场平面简图（俯视图）

二、事故发生的时间、地点、经过

（一）事故发生的时间及地点

1. 事故时间：2025 年 7 月 3 日 10 时 02 分左右（北京时间）

2. 地　　点：位于达坂城区中亚乳业（新疆）有限公司院内一长期闲置的废弃单层钢结构厂房（锅炉房）。

（二）事故发生经过

2025 年 7 月 3 日 10 时 02 分左右，达坂城区中亚乳业（新疆）有限公司在房屋拆除过程中，拆除工程队马某某在未制定拆除方案、未进行安全技术交底、未对作业现场进行危险辨识和设置警戒隔离区域的情况下，仅带领其临时雇佣的工人（林某某、

艾某等均无特种作业操作证）进入施工现场，开始进行厂房的钢结构拆除作业。作业期间，中亚乳业（新疆）有限公司负责人安全意识淡薄，未安排安全管理人员到现场监护。因施工人员违规操作，对一根横梁进行切割的过程中，未对切割后钢结构的倾倒方向、倾倒半径以及下方是否有人进行最终确认。此时，另一名工人艾某位于该钢架结构的正下方，由于承重结构被破坏，被切割的钢梁滑落，艾某头部被重型钢梁严重砸伤。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送情况

事故发生后，现场工人10时10分许，向马某某打电话告知，马某某立即拨打120急救电话与110报警电话，10时35分左右中亚乳业（新疆）有限公司生产经理杨某某向中亚乳业（新疆）有限公司负责人王某某报告。10时40分许达坂城区应急管理局接达坂城区人民医院120报告，立即按要求上报区委、区政府及乌鲁木齐市应急管理局，并赶赴现场组织救援。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，工人林某某立即大声呼救，并电话通知了马某某。10时10分许，马某某赶到现场，组织工人进行徒手和简单工具的施救，将压在艾某身上钢梁移走。10时30分许杨某某到现场了解到事故情况，10时49分许通过电话向总经理（王某某）汇报现场情况，总经理（王某某）了解情况后立即前往现场。现场人员立即拨打了120急救电话与110报警电话，10时50分左

右120急救人员抵达现场，经急救人员现场抢救，初步认定艾某已无生命体征，随后急救人员将艾某送往医院，经抢救无效宣布死亡。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，中亚乳业（新疆）有限公司立即启动应急预案，组织相关力量进行应急处置，事故现场管控有力，避免了事故的进一步扩大及次生灾害的发生。目前，善后工作已处理妥当，家属情绪基本稳定。该起事故处置及时，未造成其他不良社会影响。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：事故造成1人死亡。

（二）事故造成直接经济损失：预计115万元，包括丧葬费、死亡补助金、抚养亲属抚恤金（抚养费）等。

五、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1. 直接原因：作业现场安全确认缺失：在实施可能导致重物坠落的危险作业前，未对钢架下方及坠落半径区域进行清场和安全确认，未能发现并制止另一名工人艾某进入危险区域内，最终导致艾某被掉落的钢结构砸中。这是事故发生的直接技术原因。

艾某在未采取任何可靠安全措施的情况下，未确认上方切割作业周边环境安全，擅自进入危险区域，被上方切割钢梁击中。导致其颅脑粉碎性骨折和颅内大量出血，这是致其死亡的直接物理原因。

2. 间接原因：中亚乳业（新疆）有限公司（发包方）安全生产主体责任严重不落实：**一是**中亚乳业（新疆）有限公司未按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定，将拆除工程向建设行政主管部门或者其他有关部门备案。公司未对承包方（马某某）的资质、安全生产条件进行任何审查，将拆除工程发包给不具备相关资质的马某某；**二是**“以包代管、包而不管”。中亚乳业（新疆）有限公司与承包方（马某某）仅以口头约定形式发包工程，未签订专门的安全生产管理协议，未对马某某施工作业班组的安全生产工作统一协调、管理。**三是**施工现场安全监管缺失。在整个拆除作业期间，中亚乳业（新疆）有限公司未安排安全管理人员对施工现场进行实时监督检查。

项目承揽人马某某无资质、无能力、无安全意识：**一是**不具备施工资质。马某某作为自然人，无任何建筑施工企业资质，无承担钢结构拆除工程的专业技术能力和安全生产保障能力。**二是**安全生产投入不足，无安全组织和措施。未制定任何拆除施工方案和安全技术措施；未对作业人员进行安全技术交底；未在施工现场设置安全警示标志和警戒线；未为作业人员配备合格的安全防护用品，未督促员工正确佩戴安全防护用品（未系下颚带）。**三是**安全意识淡薄。马某某自身作为组织者，违章作业，对作业中存在的巨大风险毫无认知和防范。

（二）事故性质

经事故调查组调查和综合分析，根据《中华人民共和国安全

生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第 493 号令)相关规定，达坂城区中亚乳业(新疆)有限公司房屋拆除项目“7·3”一般物体打击事故，是一起因违法发包、现场管理缺失、违章作业而导致的一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对有关责任单位和责任人员提出处理建议：

(一)对事故责任单位的处理意见

中亚乳业(新疆)有限公司：作为生产经营单位，安全生产主体责任严重不落实。现场安全管理缺失，违法将废弃厂房拆除改造项目发包给不具备资质的个人，“以包代管、包而不管”，未履行对外包单位工程统一协调、监督管理职责，未采取有效措施及时消除事故隐患，对从业人员安全教育培训效果评估和监督检查不到位。对事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[1]的规定，对事故的发生负有管理责任。建议由乌鲁木齐市达坂城区应急管理局(矿山安全监督管理局)依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

十四条第一款第（一）项[2]，依法对中亚乳业（新疆）有限公司进行处理。

责令中亚乳业（新疆）有限公司立即在全厂范围内开展全面的安全生产隐患排查整治，尤其要加强对外包工程的安全管理，建立健全相关制度并严格执行。并将整改落实情况报送至乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（区矿山安全监督管理局）。

（二）建议免于追究责任人员

艾某：安全意识淡薄，未采取任何可靠安全措施的情况下，未确认上方切割作业周边环境安全，擅自进入危险区域，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（三）建议司法机关追究刑事责任人员

马某某：作为拆除项目承包方，无任何建筑施工企业资质，无承担钢结构拆除工程的专业技术能力和安全生产保障能力。未对施工现场的安全生产工作统一协调、管理，未制定任何拆除施工方案和安全技术措施，未对作业人员进行安全技术交底，未对施工现场进行安全检查。马某某的行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第一款[3]相关规定，对事故的发生负有

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担 相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[3]《建设工程安全生产管理条例》第六十六条：违反本条例的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

责任，涉嫌违反重大责任事故罪，根据《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（一）第六条第一款[4]，建议将马某某移交司法机关依法处理。

（四）对事故责任人员的处理意见

王某某：作为中亚乳业（新疆）有限公司的总经理、负责人，未有效建立健全本单位安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，将工程发包给无资质个人的行为，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。建议由乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（矿山安全监督管理局）依据依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[5]之规定，对王某某进行行政处罚。

杨某某：中亚乳业（新疆）有限公司生产经理，是该拆除项目的公司方直接联系人和管理人。其具体实施了将工程发包给无资质个人的行为，未履行现场安全监督管理职责，对现场未设置安全警示标识、安全监护缺失等严重问题失察；对现场违章拆除作业执行情况监督、检查不力；对从业人员安全教育培训效果评估和监督检查不到位，对事故的发生负有管理责任。建议由乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（区矿山安全监督管理局）依据《中

[4] 《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（一）第六条：实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款[6]之规定，对杨某某进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故用鲜血和生命换来的惨痛教训，防止类似事故再次发生，特提出以下防范和整改措施：

（一）严格落实企业安全生产主体责任。各类生产经营单位尤其是中亚乳业（新疆）有限公司必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，严禁将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人。必须签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全职责，并加强统一协调和管理，坚决杜绝“以包代管”、“包而不管”。

（二）强化外包工程安全管理。各类生产经营单位要建立完善的外包工程安全管理制度，严格审查承包单位的资质和安全生产条件。必须对承包单位的作业人员进行入厂安全教育和培训。必须对危险作业进行审批和现场监护，确保各项安全措施落实到位。

（三）加强危险作业风险管控。对于建筑物拆除、高处作业、动火作业、有限空间作业等危险作业，必须严格执行“先方案、后作业”的原则，制定科学、详细的施工方案和安全措施，并进

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的 安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

行现场安全技术交底。必须设置作业警戒区，安排专人监护，确保万无一失。

（四）加大安全教育培训力度。企业要加强对从业人员（包括自有员工和外包队伍）的安全教育培训，提高其安全意识和操作技能，特别是使其具备危险辨识和自我保护能力，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象。

（五）强化政府监管和执法力度。各负有安全生产监督管理职责的部门要切实履行监管责任，创新监管方式，加大对中小企业、零星作业的检查频次和执法力度，对发现的违法行为要依法依规严厉处罚，形成有效震慑。